

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1257/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นายปรีชา รักเจริญ

จำเลย

นายอ้อย แทนทอง ผู้ประกัน ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 114

ความว่า ผู้ร้องได้ประกันตัวจำเลยต่อศาลจังหวัดหล่มสักในระหว่างฎีกา โดยใช้โฉนดที่ดินเลขที่ 6510 เป็นหลักประกัน บัดนี้ผู้ร้องมีความจำเป็นจะต้องขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้ว จึงมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนหลักประกัน โดยขอถอนหลักประกันเดิมคืนแล้วขอนำเงินสดจำนวน 150,000 บาท มาวางไว้ต่อศาลแทน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 93,157 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 2 ปี 7 เดือนและมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 8 เดือน คำให้การในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนและที่จำเลยนำสืบในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาขัดรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 40(4), 157 แต่ให้ชั่งจำเลยระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 85)

ก่อนศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาโดยมีนายอ้อย แทนทอง ผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน ศาลชั้นต้นอนุญาตดีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 82) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95)

คำสั่ง

อนุญาตให้เปลี่ยนหลักประกันได้ตามที่ขอ ให้ผู้ขอประกันวางเงินสดจำนวน 150,000 บาท เป็นหลักประกันแทนหลักประกันเดิมและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้เปลี่ยนหลักประกันได้ตามที่ขอ ให้ผู้ขอประกันวางเงินสดจำนวน 150,000 บาท เป็นหลักประกันแทนหลักประกันเดิมและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ